



Nr. 43 Ministerbesprechung vom 28. Juni 1926¹

R 43 I/1413, Bl. 372–373

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Kempner, v. Schubert; MinDir. Pünder, MinR Brandenburg; Protokoll: ORegR Grävell.

[Tagesordnung]

1. Hochwasserschäden.
2. Junkers.
3. Zusammensetzung des Sondergerichts.
4. Rundfunk. [...]

1. Hochwasserschäden.

Das Kabinett beschloß auf Anregung des Reichsministers der Finanzen, zur sofortigen Hilfeleistung Mittel zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Pressenotiz solle sofort herausgehen².

2. Junkers.

Der Reichsverkehrsminister berichtete über den Sachverhalt³. Es komme jetzt darauf an, zu entscheiden, ob die Ansprüche von Junkers abgewiesen und Junkers auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen werden solle, oder ob sich das Reich auf ein Schiedsverfahren einlassen könne.

¹ Diese Ministerbesprechung fand im Anschluß an die Kabinettsitzung vom gleichen Tage (Dok. Nr. 42) statt.

² Vorgänge hierzu in R 43 I/2164.

³ Gemäß dem in der Ministerbesprechung vom 7.6.26 gefaßten Beschluß (Dok. Nr. 16, P. 6) übersandte RVM Krohne mit Begleitschreiben vom 15.6.26 an die Rkei: das Schreiben des Reichsgerichtspräs. Simons an den RK vom 5. 6. (vgl. Dok. Nr. 16, Anm. 18), Bemerkungen des RVM hierzu sowie einen Aktenvermerk über eine Besprechung im RVMin. am 28. 1. betr. Junkers (R 43 II/699, Bl. 105–120; gedruckt in ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 9). In seinen „Bemerkungen“ zum Schreiben des Reichsgerichtspräs. spricht sich der RVM gegen die Erledigung des Streits zwischen Junkers und dem Reich durch ein Schiedsgericht aus; Junkers solle vielmehr auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen werden. In Ergänzung hierzu übermittelte der RVM mit Schreiben an den RK vom 26.6.26 einen „Bericht über den Status des Junkers-Flugzeugwerkes in Fili (Rußland)“ vom 14. 6. sowie eine „Schlußbetrachtung des Heereswaffenamtes zum Status des Junkers-Flugzeugwerkes in Fili“ vom 15. 6. (R 43 II/699, Bl. 128–134). Die „Schlußbetrachtung“ des Heereswaffenamts stellt fest, „daß die buchmäßige Investierung des Junkerskonzerns im Werke Fili in keinem Falle mit den tatsächlich für Fili verwendeten Kapitalbeträgen übereinstimmen und daß der Junkerskonzern trotz künstlich konstruierter Verluste und [...] Investitionen die vertragsmäßigen Verpflichtungen gegenüber seinem Partner, dem Reichswehrministerium, nicht erfüllt hat“. Vgl. dazu Geßler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit, S. 199 f.

Der *Reichsminister des Innern* hielt ein Schiedsverfahren für zweckmäßiger. Ganz abgesehen von dem Schreiben des Reichsgerichtspräsidenten, das einen Prozeß für Junkers nicht für aussichtslos halte, fürchte er auch, daß ein ordentlicher Prozeß außenpolitisch außerordentlich ungünstig wirken werde ⁴.

Der *Reichsverkehrsminister* und *Reichswirtschaftsminister* erwiderten demgegenüber, daß es sich bei dem Schiedsgerichtsverfahren nicht um ein einfaches Schlichtungsverfahren, sondern nur um ein ordentliches Schiedsgerichtsverfahren handeln könne und daß dieses mit denselben Nachteilen bezüglich des Bekanntwerdens der einzelnen Vorgänge verbunden sei wie ein ordentliches Prozeßverfahren.

Der *Reichswirtschaftsminister* betonte insbesondere, daß Junkers keine moralischen Ansprüche erheben könne. Er bedaure den Brief des Reichsgerichtspräsidenten aufs lebhafteste und bitte, im Interesse der Sache, diesen Brief als nicht vorhanden anzusehen. Er schlage vor, zu beschließen, daß die Ansprüche von Junkers abgelehnt werden und Junkers auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen werde. Dem Reichstagsunterausschuß könne sodann erklärt werden, daß die Reichsregierung angesichts des ordentlichen Prozeßverfahrens nicht in der Lage wäre, Urkunden vorzulegen ⁵. Nach weiterer Aussprache *beschloß das Kabinett* auf Antrag des Reichsverkehrsministers: Die Ansprüche von Junkers werden abgewiesen. Junkers wird auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen. Dem Reichstagsunterausschuß wird durch den Reichsverkehrsminister eine entsprechende Erklärung abgegeben. Falls der Ausschuß auf die Vorlage einer Denkschrift Wert legt, wird diese in Aussicht gestellt ⁶.

3. Zusammensetzung des Sondergerichts.

Der *Reichskanzler* berichtete über die Verhandlungen mit der Sozialdemokratie. Sie habe den Wunsch, durch Nennung von Namen Garantien bezüglich des Wirkens des Sondergerichts zu erhalten ⁷. Es frage sich, wie man diesem Wunsche der Sozialdemokratie entsprechen könne. Nach eingehender Aussprache *wurde beschlossen*, dem Herrn Reichspräsidenten vorzuschlagen, sich damit einverstanden zu erklären, daß der Sozialdemokratie eine größere Liste von Namen

⁴ Diese Auffassung vertrat RIM Külz in einem Schreiben vom 26. 6., das er in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des RWeM dem StSRkei übersandte (R 43 II/699, Bl. 135). – Vgl. hierzu auch die Aufzeichnung des AA vom 25. 6., in: ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 20.

⁵ Vgl. dazu Dok. Nr. 38, P. 3.

⁶ Hinsichtlich der weiteren Erörterung der Angelegenheit zwischen den Reichsressorts, Mitgliedern des Haushaltsausschusses und der Fa. Junkers siehe ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 76, 79, 86 und 91. Das Kabinett befaßte sich mit der Situation der Junkerswerke in der Ministerbesprechung vom 13.12.26 (Dok. Nr. 152, P. 6).

⁷ Bei der parlamentarischen Beratung des von der RReg. vorgelegten GesEntw. über die Fürstenabfindung (RT-Bd. 408, Drucks. Nr. 2324) bildete die Zusammensetzung des geplanten „Reichssondergerichts“ einen besonderen Streitpunkt zwischen den Regierungsparteien und der SPD. Der GesEntw. sieht in § 1 vor, daß für vermögensrechtliche Auseinandersetzungen zwischen den dt. Ländern und den ehemaligen Fürstenhäusern ein Reichssondergericht geschaffen wird, das in der Besetzung von neun Mitgliedern entscheidet. Vorsitzender ist der Präs. des Reichsgerichts in Leipzig. Die acht weiteren Mitglieder und ihre Stellvertreter werden vom RPräs. auf Vorschlag der RReg. ernannt; vier der Mitglieder und deren Stellvertreter müssen Mitglieder von ordentlichen Gerichten oder Verwaltungsgerichten sein. – Während der Beratungen des GesEntw. im Rechtsausschuß des RT (vgl. Dok. Nr. 29, Anm. 1) hatten die SPD-Vertreter zu § 1 einen Änderungsantrag eingebracht. Danach sind die Mitglieder des Reichssondergerichts vom RT zu wählen; vier der Mitglieder sollen „die Fähigkeit zum Richteramt besitzen“, die anderen Mitglieder müssen „Laien“ sein (R 43 I/2207, Bl. 111). Dieser SPD-Antrag war vom Rechtsausschuß in der Sitzung vom 23. 6. abgelehnt worden (R 43 I/2210, Bl. 139). In der RT-Sitzung vom 29. 6. erklärte der Abg. Rosenfeld für die SPD-Fraktion: „Zu dem Gericht [d. h. Reichssondergericht] hebe ich hervor, daß wir nichts Näheres über seine Zusammensetzung wissen. Der Reichspräsident soll auf Vorschlag der Reichsregierung die Mitglieder des Gerichts ernennen. Nun, die jetzige Reichsregierung ist nicht unsere Regierung. Den Reichspräsidenten haben wir Sozialdemokraten nicht gewählt. Wir sind deshalb nicht in der Lage, diesem neuen Gericht Vorschußvertrauen entgegenzubringen. Dazu kommt, daß wir weder die Vorschläge der Regierung kennen noch wissen, ob der Reichspräsident die Vorschläge der Regierung akzeptieren wird. Wir haben vorgeschlagen, wir schlagen auch jetzt vor die Wahl der Mitglieder des Gerichts durch den Reichstag. Dann ist wenigstens eins sicher: eine monarchistische Mehrheit unter den Richtern ist nicht möglich. Durch die Gesetzesvorlage soll das Richtermonopol abermals festgelegt werden [...]. Wir lehnen es ab, dieses Richtermonopol nochmals festzulegen.“ (RT-Bd. 390, S. 7673).

bekanntgegeben werde, aus der die Reichsregierung die Mitglieder des Sondergerichts auszuwählen gedenke. Falls der Herr Reichspräsident sich mit diesem Vorschlag einverstanden erkläre, solle davon der Sozialdemokratie Mitteilung gemacht, sodann eine Liste aufgestellt werden, die nach Genehmigung durch den Herrn Reichspräsidenten der Sozialdemokratie (einem kleinen Kreise der Fraktion) zu übergeben sei⁸.

4. Rundfunk. [...]

⁸ Fortsetzung siehe Dok. Nr. 44, P. 11.

Zitierhinweis

Nr. 43 Ministerbesprechung vom 28. Juni 1926 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 99–101 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D43>